

《【문제2】 2023. 7. 26. 오전 8시경 S시 산업단지 대 A회사에서 상온에 노출되는 경우 사람에게 호흡곤란, 피부질환 등을 발생시키는 화학물질이 누출되는 사고가 발생하였다. S시 소방본부는 반경 150m 까지 통제선을 설치하고, 통제선 내에 있는 해당 근로자들에 대피를 유도하였고, 반경 1km 내 주민들에게도 창문을 폐쇄하고 외출을 자제할 것을 당부하는 대피방송을 하였다. 이와 함께 소방본부는 전문기관에 누출사고 발생지점으로부터 반경 200m 거리까지 화학물질 검출을 의뢰하였고, 오전 9시경 반경 5~10m 지점에 5~8ppm이 검출되나, 반경 10m 이상의 거리에서는 검출이 되지 않는다는 취지의 회신을 받았다. 위 사고로 A회사의 2명의 근로자가 어지럼증으로 병원에 이송되었고, 누출사고 다음 날까지 A회사 인근의 회사에서 근무하는 근로자들 30명이 두통, 어지러움 등으로 치료를 받았다. 그 가운데 3명은 통제선 밖에 있는 근로자들로 확인되었다.

丙은 누출사고 지점으로부터 반경 200m정도의 거리에 있던 B회사에 재직중인 근로자로서 B회사에 설립된 노동조합의 위원장이다. 오전 10시경 丙은 B회사의 노무이사, B회사 산업안전보건위원회 근로자위원, 지방고용노동청 소속 근로감독관 등과 누출사고에 대한 대책을 논의하였고, 당시 근로감독관은 대피를 권유하였으며 근로자위원은 丙에게 급박한 위험상황인지 여부를 객관적으로 파악하기 위해 누출사고 현장에 같이 가볼 것을 제안하였다. 그러나 丙은 이에 응하지 않았다. 이후 丙은 소방본부에 전화하여 누출된 화학물질의 인체에 미치는 영향 및 B회사에 대해 대피명령이 내려지지 않는 이유에 대해서 질의하였고, 이미 대피방송이 있었다는 취지의 답변을 들었다. 丙은 B회사의 작업장을 이탈하면서 당시 작업중이던 노동조합 소속 조합원 28명에게도 대피하라고 말하였고, 이에 따라 조합원들은 작업을 중단하고 B회사의 작업장에서 이탈하였다. 그리고 B회사의 노무이사에게도 대피명령을 내릴 수밖에 없는 상황임을 알렸다. 이에 B회사는 丙이 현장을 방문하여 객관적으로 작업중지권을 행사할 상황인지 여부를 파악할 수 있는 최소한의 노력을 거본한 점, 丙이 근로자가 아니라 노동조합 위원장으로서 작업중지권을 행사한 점에서 丙의 작업중지권 행사가 적법하지 않다고 주장하고 있다. B회사의 주장이 타당한지 서술하시오. (25점)》

<문제2> 화학물질 누출 사고에 따른 근로자 및 노동조합 위원장의 작업중지권 행사의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 본 사안은 B회사 소속 근로자이자 노동조합 위원장인 丙이 화학물질 누출 사고를 이유로 노동조합 소속 근로자들에게 작업을 중지하고 대피하도록 한 행위의 정당성 여부가 쟁점이다. B회사는 丙의 행위가 적법한 작업중지권 행사에 해당하지 않는다고 주장하는바, 산업안전보건법상 근로자의 작업중지권 행사 요건과 노동조합 위원장의 권한을 중심으로 이하에서 B회사의 주장이 타당한지 서술한다.

II. 산업안전보건법상 근로자의 작업중지권

1. 작업중지권의 법적 근거 및 성격

- 산업안전보건법 제52조 제1항은 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다고 규정하여, 급박한 위험에 직면한 근로자에게 작업을 중단하고 대피할 수 있는 권리를 부여하고 있다. 이는 근로자의 생명과 건강을 보호하기 위한 중대한 권리이자 사용자의 지시를 거부할 수 있는 권리이다.

2. 작업중지권 행사의 요건

- 작업중지권 행사가 정당성을 얻기 위해서는 다음과 같은 요건을 충족해야 한다.

(1) 급박한 위험의 존재

- 산업재해가 발생할 급박한 위험이 객관적으로 존재해야 한다. 단순히 위험에 대한 추상적인 우려만으로는 정당성이 인정되기 어렵다.

(2) 작업 중지 및 대피

- 근로자가 실제로 작업을 중지하고 안전한 장소로 대피하는 행위가 있어야 한다.

III. B회사의 주장에 대한 검토

- B회사는 丙의 작업중지권 행사가 적법하지 않다고 주장하면서 두 가지 이유를 제시하고 있다.

1. 현장 파악 노력 미흡 여부

- B회사는 丙이 현장을 방문하여 객관적으로 작업중지권을 행사할 상황인지 여부를 파악할 수 있는 최소한의 노력을 거부했다고 주장하고 있다. 산업안전보건법은 근로자가 작업중지권을 행사하기 전 객관적 위험 상황을 파악할 것을 요구하지만, 그 방법까지 구체적으로 정하고 있지는 않다. 사안의 경우, 丙은 소방본부, 근로감독관, 산업안전보건위원회 근로자위원 등과 협의를 진행하였고, 소방본부에는 직접 전화하여 정보를 확인하는 등 위험 여부를 파악하기 위한 상당한 노력을 기울였다. 또한, 화학물질 누출은 인체에 유해한 영향을 미치는 사고로서 현장에 직접 접근하는 것 자체가 또 다른 위험을 초래할 수 있다. 따라서 丙이 현장 접근 제안에 응하지 않았다는 이유만으로 객관적인 상황 파악 노력을 게을리했다고 단정하기는 어렵다.

2. 노동조합 위원장의 작업중지권 행사 주체 적법성

- B회사는 丙이 근로자가 아니라 노동조합 위원장으로서 작업중지권을 행사했다고 주장하고 있다. 산업안전보건법 제52조 제1항은 근로자가 작업중지권을 행사할 수 있다고 규정하고 있다. 丙은 B회사에 재직 중인 근로자이므로, 산업안전보건법상 작업중지권의 행사 주체인 근로자의 지위에 해당한다. 丙이 노동조합 위원장의 신분으로 조합원들에게 대피를 지시한 것은, 노동조합 대표자로서 조합원의 안전을 보호하기 위한 활동의 일환으로 보아야 한다. 이는 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합 활동의 정당성 문제와는 별개로, 산업안전보건법상 근로자로서의 권리 행사로 해석될 수 있다. 판례는 단체교섭이나 쟁의행위가 아닌 안전보건 활동은 노동조합 위원장으로서의 활동이라 하더라도 산업안전보건법상 근로자의 권리 행사로 인정하는 경향이 있다. 따라서 丙이 노동조합 위원장의 지위로 작업중지권을 행사했다는 B회사의 주장은 법적 근거가 미약하다.

IV. 사안의 적용

1. 丙의 작업중지권 행사 요건 충족 여부

(1) 급박한 위험의 존재

- 사고 인근 지역에서 근로자 30명이 두통, 어지러움 등의 증상을 호소했고, 소방본부에서도 대피방송을 했다는 점은 B회사 인근 지역에도 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있었다는 점을 입증한다. 통제선 밖에 있는 3명의 근로자도 증상을 호소한 점은 B회사가 위치한 반경 200m 지점도 안전하다고 단정하기 어렵다는 점을 보여준다.

(2) 객관적 상황 파악 노력

- 丙은 근로감독관, 소방본부, 근로자위원 등과 접촉하여 상황을 파악하려 했으므로, 객관적인 상황 파악을 위한 노력을 다했다고 볼 수 있다.

2. 丙의 작업중지권 행사 주체 적법성

- 丙은 B회사의 재직 중인 근로자로서 산업안전보건법상 작업중지권의 주체인 근로자에 해당한다. 노동조합 위원장으로서의 행동은 근로자의 안전 보건을 위한 정당한 활동으로 판단된다.

#### **V 결론**

- B회사가 丙이 현장 파악 노력을 게을리했고, 근로자가 아닌 노동조합 위원장으로서 작업중지권을 행사했다고 주장하는 것은 타당하지 않다. 丙의 작업중지권 행사는 급박한 위험이 객관적으로 존재하는 상황에서 이루어졌으며, 丙은 근로자로서 정당한 권리를 행사한 것이다. 따라서 丙의 작업중지권 행위는 적법하고, B회사의 주장은 타당하지 않다.